

Nr. 68 Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 19. Dezember 1934, 11 Uhr

R 2/25045, Bl. 55–59 Besprechungsvermerk des MR Schwandt/RFM¹

Anwesend: MR Pätzold, LGR Schultze (RJuM); MR Schwandt, ORR Hoffmann (RFM); MR Hoche (RIM);
RR Müller (StdF).

Beginn: 11:00

Ort: Reichsjustizministerium

Gegenstand: Durchführungsbestimmungen zum Gesetz über den Ausgleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. Dezember 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1235)².

[...]³

Der Besprechung zugrunde lag der in Abschrift beigefügte Entwurf⁴. Im einzelnen wurden insbesondere folgende Fragen erörtert:

1. Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes sind ausgleichbar „bürgerlich-rechtliche Ansprüche“. Von seiten des RFM ist bei den Beratungen des Gesetzes schon darauf hingewiesen worden, daß der Ausdruck „bürgerlich-rechtlich“ zu eng ist, da offenbar grundsätzlich die vor den ordentlichen Gerichten verfolgbaren Ansprüche gemeint seien. Eine entsprechende Bestimmung in den Durchführungsbestimmungen ist in Aussicht genommen⁵. Ausdrücklich ausgenommen werden sollen die vermögensrechtlichen Ansprüche von öffentlichen Beamten aus dem Beamtenverhältnis⁶. Der Vertreter des R[eichs]M[inisteriums] d[es] I[nnern] erklärte dazu, daß im RM.d.I. nicht die Absicht bestehe, rein arbeitsrechtliche Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in das Ausgleichsverfahren hineinzuziehen. Im Rechtsweg verfolgbare Ansprüche der Beamten, die nicht auf dem Beamtenverhältnis beruhen, sollen ausgleichbar sein, z.B. Schadensersatzansprüche wegen Körperverletzung u. dgl. Im ordentlichen Rechtsweg verfolgbare Ansprüche sollen auch dann ausgleichbar sein, wenn sie im Wege der Einrede vor einer verwaltungsrechtlichen Instanz geltend gemacht, z. B. zur Aufrechnung gestellt werden. Wegen der Behandlung von Ansprüchen aus kirchenpolitischen Vorgängen ist auf die Begründung zu dem Gesetz zu verweisen. Dort ist festgestellt, daß derartige Ansprüche nach Meinung der beteiligten Reichsminister nicht in das Ausgleichsverfahren gezogen werden sollen⁷.

¹ Als Durchschlag auch überliefert in: R 2/11905, unfol. – Zu der Besprechung hatte der RJuM am 15. 12. 34 Vertreter des RIM, RFM und StdF eingeladen; R 2/25045, Bl. 45. Vgl. auch APK I 2, Reg. Nr. 20860.

² S. Dok. Nrr. 42, 64 P. 7.

³ Aufführung der Besprechungsteilnehmer.

⁴ R 2/25045, Bl. 46–49; R 2/11905.

⁵ § 1 der DVO vom 22. 2. 35 (RGBl. I S. 219) lautete dann: „Ausgleichbar (§ 1 des Gesetzes) sind auch Ansprüche gegen den Staat und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften aus schuldhafter Amtspflichtverletzung, sofern sie auf Handlungen beruhen, die mit der nationalsozialistischen Erhebung und Staatserneuerung zusammenhängen.“

⁶ Dies ergab sich aus § 1 der 1. DVO. Vgl. hierzu den Kommentar bei PFUNDTNER/NEUBERT Ib, Nr. 22 S. 11: „Abgesehen von dieser Klarstellung verbleibt es bei dem [...] Grundsatz, daß das Gesetz *nur auf bürgerlich-rechtliche*, dagegen nicht auf öffentlich-rechtliche Ansprüche Anwendung findet, auch wenn diese kraft besonderer gesetzlicher Vorschrift von den ordentlichen Gerichten zu entscheiden sind. Insbesondere fallen also *Ansprüche der Beamten aus ihrem Beamtenverhältnis* niemals unter dieses Gesetz, da sie öffentlich-rechtlicher Natur sind.“

⁷ Begründung der KabVorl. des AusgleichsG vom 11. 12. 34, zu § 1: „Ansprüche aus kirchenpolitischen Vorgängen, insbesondere die Gehalts- und Feststellungsansprüche von Kirchenbeamten, sollen nach Meinung der beteiligten Reichsminister nicht in das Verwaltungsverfahren gezogen werden.“ R 43 II/712, Bl. 87.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers hat sich wegen der Behandlung der Ansprüche aus dem Beamtenverhältnis Stellungnahme Vorbehalten⁸. Die übrigen Ressortvertreter sprachen sich dafür aus, sie aus dem Ausgleichsverfahren herauszulassen.

2. Von Seiten des RFM ist ebenfalls früher schon angeregt worden, das Verhältnis des Gesetzes zu der Tumultschädengesetzgebung klarzustellen, und zwar in dem Sinne, daß das Gesetz von 1934 Vorrang vor dem Tumultschädengesetz beansprucht, also im Rahmen seines Anwendungsbereiches die Anwendung der Tumultschädengesetzgebung ausschließt⁹. Eine entsprechende Bestimmung ist für die Durchführungsbestimmungen in Aussicht genommen.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers hat Vorbehalten, eine Bestimmung zu fordern, wonach das Reich gegen Dritte keinen Regreß zu nehmen berechtigt sei, soweit Tatbestände vorlägen, die an sich unter die Tumultschädengesetzgebung fielen¹⁰.

Der Vorbehalt scheint von der, übrigens irrümlichen, Annahme auszugehen, daß im Rahmen der Tumultschädengesetzgebung eine Haftung des schadenstiftenden Privaten ausgeschlossen ist.

3. Der Reichsminister des Innern soll die Kompetenz-Kompetenz in dem Sinne erhalten, daß seine Entscheidung auch über das Vorliegen der Voraussetzungen des Gesetzes von 1934 bindend ist¹¹.

4. In dem Verfahren der Verwaltungsbehörden (zu vgl. den noch offenen Artikel 4 des anliegenden Entwurfs der Durchführungsbestimmungen¹²) soll die Partei eingeschaltet werden, und zwar zunächst in dem Benachrichtigungsverfahren, das sich zwischen dem Gericht und dem Reichsminister des Innern abspielt. Der Vertreter des Stellvertreters des Führers wünschte eine Beteiligung des Stellvertreters des Führers. Offen blieb die Frage,

ob die staatliche Verwaltungsbehörde über die Gauleitung an den Reichsminister des Innern herantreten soll, wobei der Stellvertreter des Führers die Gauleitung durch innere Dienstweisung veranlassen könnte, ihn von den einzelnen Fällen in Kenntnis zu setzen,

oder die staatliche Verwaltungsbehörde die Vorgänge über den Stellvertreter des Führers an den Reichsminister des Innern senden soll.

Ferner deutete der Vertreter des Stellvertreters des Führers an, daß der Stellvertreter des Führers vielleicht auch eine Beteiligung bei der Entscheidung der einzelnen Fälle wünschen werde.

Die beiden Fragen werden noch im Benehmen zwischen RM.d.I. und Stellvertreter des Führers geklärt werden¹³.

5. Eine eingehendere Regelung des Verfahrens beim Reichsminister des Innern ist nicht in Aussicht genommen. Das Verfahren ist Offizialverfahren. Zulässig soll auch die eidliche Vernehmung von

⁸ Mit Schreiben vom 24. 12. 34 an den RIM teilte der StdF als seine Auffassung dann mit: „Ich bin durchaus der von Pg. Dr. Müller in der Besprechung vom 19. d. Mts. vertretenen Auffassung, daß die vermögensrechtlichen Ansprüche der Beamten aus dem Beamtenverhältnis keine Sonderregelung erfahren dürfen. Die Ansprüche, die dem Ausgleich unterliegen, dürfen grundsätzlich nicht eingeeignet werden. Ansprüche der Kirchen, Kirchengemeinden und Kirchentiftungen dürfen nicht anders behandelt werden wie die Ansprüche irgend eines Volksgenossen.“ R 2/25045, Bl. 60f. Der Anregung wurde indes nicht stattgegeben.

⁹ Zum *TumultschädenG* von 1920 s. Dok. Nr. 42 Anm. 6.

¹⁰ Dahinter stand augenscheinlich die Absicht, Regreßansprüche aus Übergriffen von Parteiangehörigen (SA-Schlägertrupps etc.) auf den Staat abzuwälzen. Ein entsprechender Vorbehalt wurde nicht in die DVO aufgenommen, nachdem sich der StdF auf Druck des RFM mit der Zulässigkeit von Schadensersatzansprüchen an die NSDAP und ihre Mitglieder wenigstens grundsätzlich abgefunden, sie gleichwohl an seine Zustimmung im Einzelfall gebunden hatte; R 2/25045, Bl. 67–78. Eine Haftung der Partei für ihre Funktionäre und Mitglieder lehnte der StdF jedoch kategorisch ab; hierzu Dok. Nr. 131.

¹¹ Geregelt in § 10 der 1. DVO (o. Anm. 5): „Die Entscheidungen des Reichsministers des Innern sind für die Gerichte und Verwaltungsbehörden bindend. Dies gilt insbesondere auch für die Entscheidung darüber, ob das Ausgleichsgesetz anwendbar ist.“

¹² Bei Art. 4 *Verfahren der Verwaltungsbehörde* des der Besprechung zugrundeliegenden Entwurfs (o. Anm. 4) handelte es sich nur um einen Leertitel ohne Formulierungsvorschlag.

¹³ In seiner Stellungnahme vom 24. 12. 34 (o. Anm. 8) verlangte der StdF, die Mitteilungspflicht über die anhängigen Ausgleichsfälle in der DVO bindend vorzuschreiben, ließ aber die Wahl zwischen einer Sammelmeldung des RIM und Regelmeldungen der Gerichte direkt an den StdF. § 6 (2) der 1. DVO sah dann lediglich vor, daß die zuständige Verwaltungsbehörde (Regierungspräsident, in den kleineren Ländern die oberste Landesbehörde) bei der Aufklärung des einen möglichen Ausgleichsanspruch begründenden Sachverhalts, die der Meldung des Gerichts über einen eingeklagten bürgerlich-rechtlichen Anspruch unmittelbar nachzugehen hatte, neben dem Generalstaatsanwalt auch den Gauleiter zu hören habe.

Zeugen sein, aber nur durch Beamte, die die Befähigung für das Richteramt oder den höheren Verwaltungsdienst haben.

6. Die Frage, in wessen Hand die Vollstreckung der Entscheidungen gelegt werden soll, blieb offen. Der Vertreter der Abteilung III des RFM¹⁴ äußerte gegen die Beauftragung der Finanzämter Bedenken und empfahl, die Behörden der allgemeinen Landesverwaltung heranzuziehen. Es wurde Einigkeit darüber erzielt, daß diese Frage in der beabsichtigten Durchführungsverordnung noch nicht entschieden, sondern einer zweiten Durchführungsverordnung Vorbehalten werden soll.
[...]¹⁵

Es ist beabsichtigt, die Durchführungsverordnung noch im Laufe des Jahres herauszubringen¹⁶.

Schwandt

¹⁴ ORR Hoffmann.

¹⁵ Vorlage an den Leiter der Abt. I des RFM, MD Olscher, an StS Reinhardt und RM v. Krosigk zur Kenntnisnahme; mit deren Sichtvermerken

¹⁶ Die Verabschiedung der DVO verzögerte sich, insbesondere wegen der Frage der Zulässigkeit von Schadensersatzansprüchen an NSDAP-Mitglieder (o. Anm. 10), bis 22. 2. 35 (RGBl. I S. 219). Zur weiteren Erörterung der Durchführung des AusgleichsG s. Dok. Nr. 120.

Zitierhinweis

Nr. 68 Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 19. Dezember 1934, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d068>